

1528577-74.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... requereu a condenação do réu por roubo majorado em face de Walter e por latrocínio em face de Paulo, absolvendo-o quanto ao delito de extorsão (fls. 386/393).

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito de roubo para constrangimento ilegal ou reconhecimento da tentativa e afastamento da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1528577-74.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528577-74.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2320578/2021 - 08º D.P. BRAS, 21590285 - 08º D.P. BRAS, 6409/21/108 - 08º D.P. BRAS, 2320578 - 08º D.P. BRAS, 2320578 - 12º D.P. PARI, 6409/21/108 - 12º D.P. PARI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO PAULO ALMEIDA MELO e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

FRANCISCO PAULO ALMEIDA MELO, qualificado nos autos, juntamente com DANIEL ZEFERINO SARAIVA, foram denunciados como incurso no artigo 157, §3º, inciso I, c.c. artigo 158, §§1º e 3º, c.c. artigo 159, §2º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 24 de novembro de 2021, por volta das 19h41min, na Avenida do Estado, nº 1209, Brás, nessa cidade e comarca,

previamente ajustados e com unidade de desígnios, mediante privação de liberdade e das vítimas, subtraíram para si dois aparelhos celulares pertencentes a Walter Guilherme Magalhães Ferreira e Paulo Borges, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e violência à vítima Paulo, resultando nesta lesão corporal grave (incluindo necessidade de internação/cirurgia para remoção de projétil). Consta da denúncia, ainda, que os réus FRANCISCO e ANTÔNIO, previamente ajustados e com unidade de desígnios, constrangeram as vítimas Walter Guilherme Magalhães Ferreira e Paulo Borges, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e violência à vítima Paulo, resultando nesta lesão corporal grave, com o intuito de obterem para ambos vantagem indevida (fls. 92/94).

Os réus foram presos em flagrante (fls. 01), sendo a prisão convertida em preventiva (fls. 54/58).

A denúncia foi recebida (fls. 111/112). O réu Francisco foi citado às fls. 222 e houve apresentação de resposta à acusação (fls. 224/234), sendo ratificado o recebimento da denúncia (fls. 267/268).

Foi indeferido o pedido de liberdade provisória (fls. 292/293).

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e três testemunhas, sendo, ao final, o réu Francisco interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu por roubo majorado em face de Walter e por latrocínio em face de Paulo, absolvendo-o quanto ao delito de extorsão (fls. 386/393).

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito de roubo para constrangimento ilegal ou reconhecimento da tentativa e afastamento da qualificadora prevista no artigo 157, §3º do Código Penal, impondo-se pena mínima, compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, aplicando-se regime inicial aberto para cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 388/438).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, cumpre assentar que a emendatio libelli requerida pelo Ministério Público, em suas alegações finais, serão analisadas quando do enfrentamento do mérito o qual passo a julgar.

Trata-se de ação penal em que são imputadas ao réu Francisco as condutas típicas previstas no artigo 157, § 3º, I, art. 158, parágrafos 1º e 3º, c.c. artigo 159, parágrafo 2º, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade do delito de roubo restou devidamente demonstrada por meio de auto de prisão em flagrante (fls. 1 e 4), auto de exibição e apreensão (fl. 16) e boletim de ocorrência (fls. 23/29), assim como pela prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório.

A autoria quanto ao roubo do veículo Honda City é certa e recai sobre o réu Francisco.

Em seu interrogatório, o réu Francisco alegou, em suma, que tem um veículo Honda, o qual colidiu e estava com muitas dívidas, pelo que resolveu praticar a subtração. Não anunciou assalto, mas entrou no carro e assumiu o volante. Não tinha visto que havia pessoas no carro. Daniel anunciou assalto e estava armado, o que somente tomou ciência naquele momento, quando já estava no carro. Saíram andando pela avenida do Estado. Negou ter praticado extorsão contra as vítimas e disse ter entregado o celular aos ofendidos. Declarou que não queria dinheiro, mas levaria apenas o carro. Daniel estava com revólver, o que o levou a desistir da conduta e a dizer para as vítimas que as deixaria após o farol. Parou o carro no semáforo fechado, quando uma viatura parou ao seu lado, a qual já chegou atirando. Daniel saiu do carro, juntamente com a vítima, sendo alvejados. A pessoa que estava no carro da frente também foi atingida. Os policiais atiraram em sua direção, mas ele se deitou no chão. Os policiais tiraram a outra vítima que estava no carro. Colocaram o acusado na viatura e viu um policial pulando em cima da barriga de

Daniel, que estava deitado no chão, alvejado. Levou um tiro de raspão. Foi conduzido para realizar exame de corpo de delito, momento no qual outros policiais, o ameaçaram caso contasse o ocorrido, dizendo que iriam a sua casa. Então, disse para o perito que sofrera queda. Mandou Daniel jogar a arma no chão. Não foram efetuados tiros de dentro do carro em direção aos policiais (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

A vítima Walter Guilherme Magalhães Ferreira declarou, em suma, que estava no seu carro, estacionado em frente ao escritório de Dr. Paulo, na Avenida Conselheiro Furtado. Era por volta de 19h20min. Foram abordados por dois indivíduos a pé. Um deles abriu a porta e o forçou a sair e a entrar no banco de trás, tomando o volante. O outro, apontando a arma, fez Dr. Paulo entrar no banco traseiro, onde também entrou. Saíram e mandaram que ficassem com as cabeças baixas, enquanto ficavam fazendo pergunta sobre a vida das vítimas. Um dos celulares tocou e exigiram a entrega, mas logo em seguida devolveram, dizendo que não queriam nada. Não sabe porque pegaram o celular. Diziam que logo os deixariam, o que o levou a achar que usavam o veículo apenas para fuga. O ofendido foi empurrado quando foi tirado do banco dianteiro. Próximo à estação Armênia, na Avenida do Estado, em um semáforo fechado, parou uma viatura da polícia, momento no qual o motorista disse "sujou", abriu a porta e se jogou no chão. O que estava no banco de trás jogou a arma nos pés do ofendido, abriu a porta e saiu do carro. Não viu se chegou a se jogar no chão. A viatura da polícia estava ao lado do carro de onde desceu o passageiro, tendo o motorista descido pelo outro lado. O carro foi para frente e iniciaram disparos. Paulo, que estava dentro do carro, foi alvejado por disparos da polícia. O que estava no banco dianteiro não foi alvejado, porque o viu entrando na delegacia caminhando normalmente. Soube que o outro foi levado pelo resgate porque também havia sido atingido. Ficaram cerca de trinta minutos sob o poder dos assaltantes. Viu o indivíduo que estava dirigindo entrando na delegacia, mas não fez reconhecimento. Descreveu referido indivíduo, mas não reconheceu o acusado, dizendo que o autor do roubo tinha cabelo grisalho (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

A vítima Paulo Borges declarou, em resumo, que saiu do seu escritório e quando ia entrar no carro de Walter, foram abordados por dois indivíduos, estando um deles armado. Tiraram Walter do banco da frente e o colocaram no banco de trás. Colocaram o depoente no banco de trás também e um deles se sentou ao seu lado, colocando a arma nas suas costas. Mandaram abaixar a cabeça e deram fuga com o carro. Ficaram perguntando sobre a vida dos ofendidos. O rapaz da portaria viu o ocorrido e acionou a polícia. Próximo ao metrô Tiradentes, na avenida do Estado, estavam parados no farol, quando foram cercados pela polícia. O motorista disse "sujou". O rapaz que estava atrás jogou a arma embaixo do banco e saiu do carro, assim como o motorista. A polícia passou a atirar, tendo o ofendido sido atingido, o que perfurou seu intestino e baço. Ficou internado um mês e correu risco de vida, estando em acompanhamento médico. O indivíduo que estava no banco de trás também foi atingido. No caminho, os dois disseram que estavam em fuga e que ficassem tranquilo, pois devolveriam o veículo. O celular de Walter tocou, então pediram os dois aparelhos, mas devolveram logo depois. Não os ameaçaram quando pediram o celular. Os fatos duraram entre meia e uma hora. Não conseguiria reconhecer os autores do roubo porque estavam de máscara e o mandaram ficar de cabeça baixa. Durante o trajeto, não pediram senha e nem cartões. Os autores do roubo não efetuaram nenhum tiro, tendo todos vindo de fora. O carro onde estavam ficou engatado e acabou colidindo no carro que estava na frente (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Eduardo De Souza Luiz, policial militar, afirmou que foi irradiado, via copom, que um veículo estava envolvido em sequestro, sendo passadas as características. Encontraram o veículo na Avenida do Estado. Quando se aproximaram, perceberam que um deles estava com uma arma nas mãos. Desembarcaram da viatura e foram efetuados disparos contra a equipe. Foram revidados os disparos. O motorista desembarcou e tentou fugir em sentido contrário, mas foi alcançado pelo depoente. O outro permaneceu no inteiro do veículo. Foi verificado o interior do carro, onde estavam as vítimas e Daniel. Encontraram um revólver com Daniel, sendo acionado o resgate,

porque fora alvejado por um disparo na região do abdômem. A vítima estava lesionada, aparentando ser por estilhaço. A arma foi encontrada no açoalho. Nenhum policial foi atingido. Havia quatro policiais na viatura, sargento dos Santos, soldado Roberto e Delvito. Não revidou aos disparos. O réu Franciso não ofereceu resistência à prisão (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Rafael Henrique Dos Santos, policial militar, afirmou que foi irradiado um roubo de carro, o qual havia passado pelo projeto radar. Sua equipe visualizou o carro e tentaram efetuar a abordagem, sendo visualizada uma arma. Desembarcaram para realização da abordagem, quando um dos indivíduos efetuou dois disparos na sua direção. Revidou aos disparos e Francisco, que estava no banco do motorista, tentou se evadir, mas foi detido. No carro, localizaram uma arma e dois indivíduos alvejados, ou seja, Daniel, e a vítima. Suas armas foram levadas ao DP, mas foram liberadas. Houve perícia no local, no carro da vítima e na viatura. Negou ter atirado na direção do veículo, mas na pessoa que atirou em sua direção. A arma foi jogada no chão do carro pelo réu. Mais dois policiais, Delvito e Roberto, revidaram os disparos. O réu não desceu do carro, mas somente abriu a porta (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Jaefson Pereira da Silva, primo do réu, disse não saber nada sobre os fatos. O réu tem um veículo Civic preto, ano 2020, que estava batido antes da prisão do acusado (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Assim, restou comprovado que o réu subtraiu, mediante violência e grave ameaça, o veículo descrito na denúncia e como bem ressaltado pelo Ministério Público, sem seus memoriais, embora não tenha constado referido bem do primeiro parágrafo da peça acusatória, foi descrita sua subtração no corpo da inicial, tratando-se de mera emendatio libelli.

As majorantes do delito relativas ao concurso de agentes e privação de liberdade das vítimas também restou provada pela prova oral produzida, ao passo que o emprego de arma de fogo é incontestado, diante de sua apreensão (auto de fls. 16 e laudo pericial de fls. 371/377).

Por outro, não restou comprovado o roubo dos celulares, eis que as vítimas relataram que os acusados pediram, sem emprego de ameaça, a entrega dos aparelhos quando um deles tocou e logo após os devolveram. Destarte, somente comprovado o roubo do carro, não havendo que se falar em concurso formal por haver duas vítimas, já que, como dito, a empreitada criminososa atingiu o patrimônio de apenas um ofendido, sendo que o dolo estava desde o início, voltado para o veículo subtraído. Está-se, portanto, diante de crime único.

Também não há provas de que os réus tenham efetuado disparos de armas de fogo por ocasião dos fatos. Embora os policiais ouvidos em juízo tenham narrado a ocorrência de trocas de tiros entre eles e os réus, ambas as vítimas foram categóricas ao afirmarem que os réus não dispararam.

Walter Guilherme declarou que o motorista do carro, quando da chegada da viatura, abriu a porta e se jogou no chão, enquanto o que estava no banco de trás jogou a arma nos pés do ofendido, abriu a porta e também saiu do carro. Afirmou, ainda, que Paulo foi alvejado por disparos efetuados pelos policiais. E Paulo Borges também narrou que o rapaz que estava atrás do carro jogou a arma embaixo do banco e saiu do carro, assim como o motorista, sendo que a polícia passou a atirar, tendo o ofendido sido atingido, o que perfurou seu intestino e baço. Foi categórico ao afirmar que os autores do roubo não efetuaram nenhum tiro, tendo todos vindo de fora.

E nada há que leve a supor que as vítimas tivessem qualquer motivo para inocentarem os acusados e incriminarem falsamente os policiais. Assim, impensável desconsiderar seus depoimentos, que tem plena força probante, inexistindo motivos para desqualificá-los.

Em que pese o laudo de fls. 371/377 tenha apontado que a arma apreendida em poder dos réus apresentava vestígios produzidos por disparo recente, as vítimas negaram a ocorrência de disparos por ocasião dos fatos, não havendo, portanto, elementos que confirmem que os tiros foram efetuados naquela ocasião. O ofendido Walter mencionou que os autores do roubo diziam que logo os deixariam, indicando que usavam o

veículo apenas para fuga. Assim, os disparos mencionados pelo laudo pericial podem ter ocorrido logo antes do assalto em questão, mas não há provas de que se deram naquela oportunidade. Demais disso, do laudo pericial do local do evento (fls. 357/370), consta a localização de estojos balísticos deflagrados dotados de inscrições "20 CBC" e "S&W 40 CBC", sendo que a arma utilizada pelos réus era de calibre 38 (fls. 16).

Destarte, não comprovado que da conduta dos acusados resultou a lesão corporal grave sofrida pela vítima Paulo ou mesmo a morte do correu Daniel, devendo ser afastada a qualificadora prevista no §3º do artigo 157.

Por outro lado, não assiste razão a defesa ao sustentar a desclassificação para constrangimento ilegal, pois, conforme já fundamentado acima, presentes se encontram os elementos do tipo penal para a configuração do crime de roubo.

Ademais, é mister asseverar que o crime ocorreu em sua forma consumada.

Neste sentido:

"Súmula 582: 'Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.'".

O crime de extorsão qualificado também deve ser afastado, uma vez que ambas as vítimas afirmaram que os acusados pediram os celulares, depois que o aparelho de Walter tocou, mas os devolveram logo depois, além de não os terem ameaçado, tampouco exigido fornecimento de senhas ou cartões.

O crime de extorsão mediante sequestro, por sua vez, sequer foi descrito na denúncia, além de configurar bis in idem com a acusação da prática do delito previsto no artigo 158, §§1º e 3º do Código Penal, ao imputar aos réus a conduta de constranger as vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e violência, com o intuito de obterem para ambos vantagem indevida.

Desse modo, restou comprovado que o réu Francisco, agindo em concurso de agentes, mediante a privação da liberdade das vítimas, violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, o veículo. pertencente a Walter Guilherme Magalhães.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que o réu ostenta maus antecedentes (fls. 45/47- proc. 0013758-18.2008.8.26.0050-24 ª Vara Criminal). Ademais, além da grave ameaça, o acusado praticou violência, empurrando ofendido Walter para tirá-lo de dentro do veículo. Desse modo, fixo a pena base em 1/4 acima de seu mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se que o réu é reincidente (fls. 45/47- proc. 0094650-59.2018.8.26.0050 -31 ª Vara Criminal). Por outro lado, presente a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal. Desse modo, compensando as duas circunstâncias, mantenho pena fixada na fase anterior.

Na terceira fase, presentes as causas de aumento de pena referentes ao concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. Assim, nos termos do artigo 68, parágrafo único do Código Penal, aplico a causa prevista no artigo 157, §2º A, inciso I do Código Penal, aumentando a pena em 2/3, pelo que fica fixada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Ausentes, por outro lado, causas de diminuição da pena, O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, considerando-se a quantidade de pena aplicada e a reincidência do acusado (art. 33, §2 do CP).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois ausentes os requisitos do artigo 44 e seguintes do Código Penal.

O valor do dia multa fica fixado no mínimo diário, por ausência de elementos que amparem sua majoração.

Posto isso, e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE

PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para CONDENAR o réu FRANCISCO PAULO ALMEIDA MELO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em seu mínimo valor legal.

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, eis que presentes os requisitos da custódia cautelar, tendo-se em vista que o crime apresenta gravidade concreta, pois praticado em concurso de agentes, com emprego de grave ameaça com arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas. Ademais, o réu é reincidente e portador de maus antecedentes. Assim, a permanência da prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública. Recomende-se ao cárcere em que se encontra.

Considerando as alegações das vítimas, de que foram atingidas por disparos efetuados por policiais militares, sem que os réus tenham efetuado tiros anteriormente, requirite-se instauração de inquérito policial e encaminhe-se cópia das declarações das vítimas e testemunhas à Corregedoria da Polícia Militar para providências cabíveis

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE, encaminhando-se cópia à vítima.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA